



訴願決定書

案 號： 1121090793

要 旨： 因違反廢棄物清理法事件提起訴願

發文日期： 民國 112 年 09 月 21 日

發文字號： 新北府訴決字第 1121400355 號

相關法條： 行政程序法 第 72、73、74 條

訴願法 第 56、62、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1121090793 號

訴願人 蔡○業

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服原處分機關民國 112 年 5 月 31 日新北環稽字第 00-000-000091 號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 56 條第 1 項規定：「訴願應具訴願書，載明左列事項，由訴願人或代理人簽名或蓋章：…。」、第 62 條規定：「受理訴願機關認為訴願書**不合法定程式**，而其情形可補正者，應通知訴願人於 20 日內補正。」、第 77 條第 1 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：一、訴願書**不合法定程式**不能補正或經通知補正逾期不補正者。」。、
- 二、次按行政程序法第 72 條第 1 項規定：「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。…。」、第 73 條第 1 項規定：「於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。」、第 74 條規定：「送達，不能依前 2 條規定為之者，得將文書寄存送達地之地方自治或警察機關，並作送達通知書兩份，一份黏貼於應受送達人住居所、事務所、營業所或其就業處所門首，另一份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當位置，以為送達（第 1 項）。前項情形，由郵政機關為送達者，得將文書寄存於送達地之郵政機關（第 2 項）。」，及法務部民國（下同）93 年 4 月 13 日法律字第 0930014628 號書函釋意旨略以：「說明：…二、按行政機關或郵政機關依行政程序法第 74 條第 1 項規定為送達者，如於應受送達處所確已完成文書寄存於送達地之地方自治、警察機關或郵政機關（限郵務人員送達適用），並製作送達通知書二份，一份黏貼於送達處所之門首，另一份交由鄰居轉交或置於送達處所信箱或其他適當位置時，無論應受送達人實際上於何時受領文書，均以寄存之日視為收受送達之日期，而發生送達效力。…。」。、
- 三、卷查訴願人於民國（下同）112 年 6 月 29 日向原處分機關提出訴願書，惟因其所提訴願書未依訴願法第 56 條第 1 項規定簽名或蓋章，核與法定程式不符，經本府以 112 年 7 月 20 日新北府訴行字第 1121406968 號函（下稱系爭補正通知函）通知訴願人於文到之次日起 20 日內補正，該函於 112 年 7 月 25 日送達至訴願人住居所（地址：新北市○○區○○街 197 巷 37 弄 15 號

5 樓），因郵務人員均未獲會晤訴願人本人，亦無受領文書之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員，乃製作送達通知書 2 份，1 份黏貼於送達處所之門首，另 1 份置於送達處所信箱，並將該函於 112 年 7 月 26 日寄存於三○溪○街郵局，此有訴願人戶籍資料、系爭補正通知函及其送達證書等影本附卷可稽。依前揭行政程序法第 74 條第 1 項規定及法務部書函釋意旨，系爭補正通知函自 112 年 7 月 26 日寄存送達於三○溪○街郵局之日起，即生合法送達效力。是核計訴願人 20 日之補正期間，應自 112 年 7 月 27 日起算，因訴願人設籍於本市，毋須扣除在途期間，其補正期間應於 112 年 8 月 15 日屆滿，訴願人逾期仍未補正，依前揭相關規定，本件訴願應不予受理。

四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 1 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 蔡進良

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 羅承宗

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

。

中華民國 112 年 9 月 21 日